

통 보

1. 제 목 : 국유재산 면적 및 지적 관리 부적정
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국유재산법」 제42조 제1항 및 같은 법 시행령 제38조 제3항에 따라 총괄청으로부터 국유일반재산의 관리·처분 사무를 위탁받아 국유재산의 대장을 관리하고 있고, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제20조 제1항 제1호에 따라 국유재산관리업무의 조정 및 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제14조에 따르면 중앙관서의 장 등은 국유재산이 지적공부와 일치하지 아니하는 경우 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 등록전환, 분할·합병 또는 지목변경 등의 필요한 조치를 하도록 되어 있고

「국유재산법 시행령」 제69조에 따르면 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 있을 때에는 지체없이 그 내용을 국유재산 대장에 적고 부속도면을 정리하도록 되어 있고,

공사는 2016년 4월, ‘국가공간정보 양방향 연계기관 업무협약’¹⁾을 통해 [표 25]와 같이 국유재산의 지적정보 등을 제공받고 있다.

[표 25] 국가 공간정보 연계항목 제공 데이터

순번	연계 데이터명	자료구분	연계주기	연계범위
----	---------	------	------	------

“기재생략”

따라서, 매월 제공되는 국유재산의 지적정보를 활용하여 현재 국유재산의 현황과 다를 경우 일치하도록 조치를 해야 하고 국유재산면적의 증감·이동 및 지적정리 사항 등을 [그림 3]의 국유재산관리시스템의 ‘대장관리’에 반영²⁾하여 관리하여야 한다.

1) 2016.4. 27. ○○○○○부에서 국가공간정보의 체계적인 관리를 통한 공동활용 및 중복투자 방지 등을 위하여 2015년도에 양방향 연계체계를 구축한 기관과의 업무 협약 체결

2) 「국유재산법」 제66조(대장과 실태조사) ① 중앙관서의 장등은 제6조에 따른 구분과 종류에 따라 그 소관에 속하는 국유재산의 대장·등기사항증명서와 도면을 갖추어 두어야 한다. 이 경우 국유재산의 대장은 전산자료로 대신할 수 있다.

[그림 3] 국유재산관리시스템 대장관리 화면

기본정보 (회계구분 : 일반)

소재지: [] 산 [] 지번 [] - []

대장번호: [] DBRAIN 자산번호: []

대장가액: [0] 재산종목: [선택]

㉠ 공부상전체면적: [0.000] ㉡ 국(기재부)소유면적: [0.000] ㉢ 공유지분율: []

공유구분: ☐ 여 ☒ 부 공유지분관리유형: [선택] 공유지분관리방안: [선택]

지목(공부): [선택] 지목(현황): [선택]

주사용실태: [선택] 주사용주체: [선택]

도서지역: ☐ 여 ☒ 부 민통선이북: ☐ 여 ☒ 부

회계구분: [선택] [전체] 비축부동산: ☐ 여 ☒ 부

비고: [] 공무원관사여부: ☐ 여 ☒ 부 비축부동산매입일자: []

사전등록 사유: [디브레인 미사용 기관 인:] 분업유형: [선택]

수탁정보 (부속건물이 있을 경우 건물의 담당자로 대장담당자를 조정하시기 바랍니다.)

수탁일자: [] 취득구분: [선택] 물납세목: [선택]

인계 중앙관서: [선택] 인계기관: [] 수탁문서 등록: []

취득금액: [0] 직권용도폐지: ☐ 여 ☒ 부 대장담당자 [토지]: []

전표일자: [] 결재여부: [] 물납일자: []

담당부서: [] 취소기표일: [] 디브레인 제외여부: ☐ 여 ☒ 부

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 면적관리 부적정

1-1) ○○○○○부 토지대장과 국유재산관리시스템의 전체면적 불일치

2019. 9. 30. 현재 ○○○○○부 토지대장 전체 면적과 국유재산시스템에서 관리하는 기본정보의 공부상 전체면적([그림 3] - ㉠)이 불일치한 국유재산 471필지를 점검한 결과,

201×. 3. 8. 수탁한 서울동부지역본부 소관 ‘□□도 ○○○○시 ◆◆면 ○○리 △△△-△△’ 소재 국유재산의 경우 ○○○○부 토지대장 전체 면적(39㎡)과 국유재산관리시스템 전체면적(98㎡)이 불일치하여 점검한 결과 201×. 8. 29. 지번 분할로 면적이 39㎡로 감소하였는데도 국유재산 관리시스템에는 분할 전 면적인 98㎡로 관리하고 있었고, 지번 분할로 생성된 동소 ‘△△△-△△(59㎡)’도 국유재산으로 등록하여 관리하지 않고 있고,

201×. 8. 29. 미등록 재산으로 취득한 부산지역본부 소관 ‘□□광역시 ○○○군 ◆◆면 ○리 △△△-△’ 소재 국유재산의 경우 ○○○○부 토지대장 전체면적(2,442㎡)과 국유재산관리시스템 전체면적(239㎡)이 불일치하여 점검한 결과 사인(私人)재산으로 확인되는 등

[표 26] 및 [별표 2]과 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 총 458필지³⁾의 국유재산에 대해 ○○○○부 토지대장 전체면적과 국유재산관리시스템 전체면적이 서로 다른데도 그대로 두고 있었다.

[표 26] ○○○○부 토지대장과 국유재산관리시스템의 전체 면적 불일치 필지 수
(단위 : 필지)

지역본부	합계	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
------	----	----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----	----	----	----	----

“기재생략”

3) 토지정리사업 및 소송이 진행 중인 재산 13건은 제외함

1-2) 국유재산시스템 공유지분율 값과 국 소유면적 불일치

국유재산관리시스템에 입력된 공유지분율([그림 3] - ㉔)에 입력된 값으로 계산한 면적 값과 국유재산의 국 소유면적([그림 3] - ㉔)이 불일치한 1,134필지를 점검한 결과,

201×. 12. 28. 수탁한 서울동부지역본부 소관 '□□도 ○○○시 ◆◆면 ○○리 △△△-△' 소재 국유재산의 경우 국유재산관리시스템의 전체 면적은 1,676㎡이고 국유재산의 공유 지분율인 13,960/196,620으로 계산된 면적은 119㎡이나 국 소유면적은 1,190㎡로 불일치하여 등기사항 증명서를 확인한 결과 국유재산의 공유 지분율은 139.620/196.620 이었고,

19××. 5. 13. 수탁한 강원지역본부 소관 '□□도 ○○○군 ◆◆읍 ○○리 △△△-△' 소재 국유재산의 경우 국유재산관리시스템의 전체 면적은 1,627㎡이고, 국유재산의 공유 지분율인 458.3/770으로 계산된 면적은 968.3㎡이나 국 소유면적은 1,042.13㎡로 불일치하여 등기사항 증명서를 확인한 결과 국유재산의 공유 지분율은 458.8/770으로 실제 국유재산 면적은 969.4㎡로 확인되는 등

[표 27] 및 [별표 3]과 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 총 114필지⁴⁾에 대해 국유재산관리시스템의 공유 지분율과 국 소유 면적을 불일치하게 관리하고 있었다.

4) 공유지분율(분자/분모)의 계산값과 국유재산 면적의 차이가 1㎡보다 작은 1,020건은 제외함

[표 27] 국유재산관리시스템 공유지분율 값과 국 소유면적 불일치 필지 수

(단위 : 필지)

지역본부	합계	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
------	----	----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----	----	----	----	----

“기재생략”

2) 소재지 관리 부적정

2019. 9. 30. 현재, ○○○○○부 및 ㉠㉠㉠㉠㉠부의 소재지 정보 코드⁵⁾와 공사가 관리하는 국유재산 총 643,053 필지의 소재지 정보 코드를 비교한 결과, 소재지 정보 코드가 불일치하는 국유재산이 총 5,104필지로 확인되었고 [표 28]과 같이 12개 지역본부별로 대장가가 높은 순으로 150건(인천지역본부는 95건), 총 1,745필지를 표본으로 점검한 결과

[표 28] 소재지 정보 코드 불일치 필지 수

(단위 : 필지)

지역본부	합계	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
------	----	----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----	----	----	----	----

“기재생략”

- 5) 총 19자리의 숫자로 구성되고 1필지당 1개의 유일한 값으로 부여된 고유 번호이며, 앞의 10자리 숫자는 법정동 명칭을, 뒤의 9자리는 일반번지(1), 산번지(2)를 구분하는 숫자와 본번(4자리) 및 부번(4자리)으로 구성

2	6	1	4	0	1	0	6	0	0	1	0	6	7	4		0	0	3	7
□□□□시					◎구		◆◆◆동 ◇3가				일반	△△△			-	△△			

201×. 11. 9. 미등록 재산으로 등록한 '□□특별시 ○○○구 ◆동 △△△-△'(1,167㎡, 대장가 6,108백만 원) 소재 국유재산의 경우 1958. 2. 12. 지적이 복구되어 1959. 2. 4. 등기사항증명서도 생성되었으나 착오로 복구된 것이 확인되어 관할 지자체인 ○○○○○구청에서 2018. 12. 26. 토지대장에 등록사항 정정으로 말소하였고, 201×. 1. 2. 등기사항증명서도 말소하였으나 국유재산관리시스템에는 국유재산으로 관리하고 있었다.

또한 201×. 4. 3. 수탁한 '□□도 ○○○시 ◆◆동 △△△-△'(1,048㎡, 대장가 53백만 원) 소재 국유재산의 경우 등기사항증명서 기준으로 201×. 2. 13. 동소 '△△△△-△'로 지번이 변경되었는데도 대장정리를 하지 않고 있는 등

[표 33]과 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 관리하는 국유재산 총 5,104필지의 국유재산 소재지 정보 코드가 2019. 9. 30. 현재 ○○○○○부 및 ㉠㉠㉠㉠부의 소재지 정보 코드와 달라 지번 말소 또는 변경 등의 지적정보를 받고 있지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

한편 국유재산기획처는 2016년 4월, '국가공간정보 양방향 연계기관 업무협약'을 통해 국유재산의 지적정보 등을 매월 제공받고 있음에도 적시에 국유재산관리시스템에 업데이트하지 않고 있으며, 지역본부에 국유재산 정보 불일치 자료 배포나 정비 요청 등 국유재산 정보의 현행화를 위한 별도의 조치를 하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 면적 및 소재지 정보 등을 현재 지적정보와 일치하도록 대장정리 작업을 실시하겠다고 하였다.

국유재산기획처장은 매월 제공되는 국유재산 지적정보를 적시에 현업부점에 배포하고 정비하도록 하는 등 국유재산 지적정보의 현행화 작업에 대한 대책을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 i) ○○○○부 토지대장 전체면적과 국유재산관리시스템의 전체 면적이 불일치하는 458필지, ii) 국유재산 관리시스템 공유지분율 값과 국 소유면적이 불일치하는 114필지, iii) ○○○○부 및 ㉠㉠㉠부의 소재지 정보 코드와 국유재산의 소재지 정보 코드가 다른 5,014 필지에 대해 대장을 정리하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

② 국유재산기획처장은 국유재산의 지적정보 자료를 주기적으로 지역본부에 배포하고 정비하게 하는 등 국유재산 대장관리가 효율적으로 이루어 질 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 2] ○○○○부 토지대장과 국유재산관리시스템의 전체면적 불일치 내역

(단위 : m²)

순번	지역본부	소재지	지목	토지대장 전체면적	국유재산 관리시스템 전체면적
----	------	-----	----	--------------	-----------------------

“기재생략”

[별표 3] 국유재산관리시스템에 입력된 공유지분율 값과 국 소유면적 불일치 내역
(단위 : m²)

순 번	지역본부	소재지	공부상 전체면적 (A)	공유지분			국 소유 면적
				분자(B)	분모(C)	면적 (A*B/C)	

“기재생략”